



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000552939

DECISÃO MONOCRÁTICA

Agravo de Instrumento Processo nº **2124564-90.2018.8.26.0000**

Relator(a): **Angela Lopes**

Órgão Julgador: **9ª Câmara de Direito Privado**

VOTO Nº 5.245

Agravante: R. C. D.

Agravada: A. M. D.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra r. decisão que, em ação de modificação de guarda, postergou a apreciação do novo pedido de busca e apreensão dos menores e de suspensão do direito de visitas materno, determinando a reavaliação do caso pelo setor técnico.

Sustenta o agravante, em síntese, que ajuizou a demanda objetivando a obtenção da guarda dos filhos menores (D. D., nascido em 19/11/2010, e R. C. D. J., nascido em 30/07/2012, fls. 12/13 dos autos de origem) e que a agravada não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

Afirma que, após entrevistas perante o setor de assistência social (em maio/2017), apurou-se que os infantes estavam vivendo em situação de extremo risco, comprovando o quanto alegado na petição inicial, razão pela qual foi deferida a liminar de inversão da guarda. Alega que, de igual modo, o laudo psicológico retratou a situação de vulnerabilidade a qual estavam expostas as crianças. Informa que a busca e apreensão dos filhos foi cumprida em 05/06/2018.

Salienta que a agravada se insurgiu contra aquela decisão, tendo sido indeferida a antecipação da tutela recursal, estando o Agravo de Instrumento nº 2118204-76.2017.8.26.0000 pendente de julgamento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Informa que em junho/2017 foi assegurado à agravada o direito provisório de visitas, que foi ampliado consensualmente em outubro/2017, salientando que sempre se preocupou em preservar os laços das crianças com a mãe.

Alega, contudo, que em fevereiro deste ano postulou a suspensão do direito de visitas materno, pois a agravada atentou contra sua vida, ameaçando “sumir com as crianças”, sendo apenas advertida pelo juízo a quo, para que se comportasse adequadamente.

Narra que em 23/05/2018 as crianças estavam em visita materna, estando incumbida em devolvê-las na escola no dia seguinte, mas que a agravada não as levou no colégio, devolvendo apenas o filho R. às 19h na residência do agravante, sendo que a negativa em devolver o menor D. motivou a lavratura do boletim de ocorrência e novo pedido de suspensão do direito de visitas materno (ainda pendente de apreciação judicial).

Ressalta que a genitora já descumpriu a regulamentação de visitas em outras oportunidades, revelando, assim, sua postura prejudicial aos direitos dos filhos e do agravante. Afirma que, logo após a decretação do divórcio, mudou-se para a região sul do país, com o intuito de afastar as crianças do convívio paterno, informando que está em curso, no estado de Santa Catarina, a ação de alienação parental ajuizada pelo Ministério Público, processo nº 0900413-65.2016.8.26.0007, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Biguaçu/SC.

Esclarece que, após o encerramento da instrução probatória, a agravada trouxe aos autos supostos fatos novos, alegando que os menores teriam sido vítimas de agressão (perpetrada pelo agravante) e de abuso sexual (por sua atual companheira), o que foi levado à autoridade policial pela genitora (conforme boletins de ocorrência por ela apresentados). Além disso, procurou o Conselho Tutelar que, antes de ouvi-lo, determinou a imediata entrega dos menores à genitora, que foram retirados diretamente da escola por ela. Informa que a agravada postulou a modificação



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

da guarda a seu favor, bem como a realização de novo estudo psicossocial.

Por seu turno, afirma que refutou tais alegações na origem, explicando que as imputações são falsas, o que se comprova pelos laudos do IML apresentados, que descartam qualquer possibilidade de agressão ou de abuso sexual, postulando, assim, a busca e apreensão dos filhos e a suspensão do direito de visitas materno.

Questiona a decisão agravada, que não deferiu o seu pedido. Destaca que os laudos de corpo delito atinentes aos boletins de ocorrência que ensejaram a atuação do Conselho Tutelar afastaram, categoricamente, as alegações de agressão e de abuso sexual. Além disso, argumenta que outras provas também afastam as alegações da genitora (depoimentos de testemunhas).

Insiste que não há elemento de prova que o torne incapaz de continuar no exercício da guarda dos menores, não podendo os filhos permanecer sob a guarda da mãe, convalidando-se o ato ilegal e injusto da permanência deles com a agravada. Afirma que os laudos já realizados na origem atestam a agressividade e o descontrole da agravada, o que é prejudicial aos filhos.

Postula a concessão de liminar e o provimento do recurso para que seja deferida a busca e apreensão dos menores, bem como suspenso o direito de visitas materno.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida as fls. 204/207.

O agravante postulou a desistência do recurso as fls. 210/212.

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

De acordo com o art. 998 do CPC/2015, a parte recorrente poderá, a qualquer tempo e sem a anuência da recorrida, desistir do recurso.

Assim, homologo a desistência requerida as fls. 210/212.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, **não conheço do recurso.**

P. Int.

São Paulo, 29 de julho de 2018.

Angela Lopes
Relator